
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TRANSPORTES CAMPO GRANDE LTDA. – em Recuperação Judicial

VIAÇÃO PENHA RIO LTDA. – em Recuperação Judicial

Processo de Recuperação Judicial em trâmite perante o MM. Juízo da 2ª Vara Empresarial
da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, autuado sob o nº 0140355-
23.2021.8.19.0001

01 de outubro de 2021



SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4
1.1.	O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4
1.2.	A HISTÓRIA DAS RECUPERANDAS	5
1.3.	OBJETIVOS DO PRESENTE PLANO E A RELEVÂNCIA SOCIAL DAS RECUPERANDAS	7
2.	RAZÕES DA CRISE	8
3.	VIABILIDADE ECONÔMICA E OPERACIONAL E MEIOS DE RECUPERAÇÃO	12
3.1.	A CAPACIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DAS RECUPERANDAS E AS MEDIDAS QUE VÊM SENDO ADOTADAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO	12
3.2.	MEIOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	13
4.	PREMISSAS FUNDAMENTAIS	14
4.1.	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA DE RECURSOS PARA A EFICÁCIA DO PRESENTE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14
4.2.	RENOVAÇÃO DA FROTA E POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE UPI PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS OBSOLETOS E/OU DEFASADOS	15
4.3.	DA ESSENCIALIDADE DOS ÔNIBUS PARA CUMPRIMENTO DO PRESENTE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	16
4.4.	DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS RECURSOS ORIGINADOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA	16
4.5.	DA SUJEIÇÃO DE TODOS OS CRÉDITOS COM FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	16
4.6.	MEDIAÇÃO	17
4.7.	POSSIBILIDADE DE REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA	17
4.8.	CONSTITUIÇÃO DE UPI'S E ALIENAÇÃO DIRETA DE ATIVOS INDIVIDUAIS	18
4.9.	NOVAÇÃO DA DÍVIDA	19
4.10.	POSTURA COLABORATIVA DOS CREDORES	20
4.11.	DA NECESSÁRIA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL ENTRE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AS DISCUSSÕES QUE AFETEM O CUMPRIMENTO DESTES PRJ	21
4.12.	OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS DO CONSÓRCIO E/OU DAS CONSORCIADAS	21
4.13.	DEPÓSITOS E RETENÇÕES JUDICIAIS	22
5.	DEFINIÇÃO DOS CREDORES	22
5.1.	CREDORES CONCURSAIS	22
5.1.1.	CREDORES TRABALHISTAS (CLASSE I)	22
5.1.2.	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (CLASSE III)	23
5.1.3.	CREDORES ME/EPP (CLASSE IV)	23
5.2.	CREDORES EXTRACONCURSAIS E EXTRACONCURSAIS ADERENTES	23
5.3.	CREDORES APOIADORES	24
5.4.	CREDORES EM LITÍGIO	25
6.	PAGAMENTO AOS CREDORES	25
6.1.	CREDORES TRABALHISTAS (CLASSE I)	25
6.2.	CREDORES COM GARANTIA REAL (CLASSE II)	27
6.3.	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (CLASSE III)	27
6.4.	CREDORES ME/EPP (CLASSE IV)	28
6.5.	CRÉDITOS INCLUÍDOS OU RETIFICADOS ATRAVÉS DE IMPUGNAÇÃO OU HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE O JUÍZO RECUPERACIONAL	28
6.6.	CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL	29
6.7.	CRÉDITOS ILÍQUIDOS	29

6.8. CRÉDITOS ORIUNDOS DO RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS POR JUÍZO DIVERSO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM DEMANDAS AJUIZADAS CONTRA O CONSÓRCIO OU CONTRA AS DEMAIS CONSORCIADAS	30
6.9. CREDORES EXTRACONCURSAIS ADERENTES.....	31
6.10. CREDORES APOIADORES.....	31
6.11. CLÁUSULA DE ACELERAÇÃO DE PAGAMENTO	31
6.12. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO REVERSO.....	32
6.13. CRÉDITOS EM MOEDA ESTRANGEIRA.....	32
6.14. EVENTOS DE LIQUIDEZ	33
6.15. CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS	33
6.16. CONVERSÃO DE CRÉDITOS PARA AQUISIÇÃO DA UPI.....	35
6.17. CONVERSÃO DE CRÉDITOS PARA OPERAÇÃO DE DIP-FINANCE	35
6.18. VIABILIDADE DA PROPOSTA DE PAGAMENTO	36
7. HIPÓTESE DE FALÊNCIA.....	36
8. DA CONTAGEM DOS PRAZOS	38
9. DISPOSIÇÕES FINAIS	38
10. GLOSSÁRIO, INTERPRETAÇÕES E DEFINIÇÕES.....	44
11. RELAÇÃO DE ANEXOS	51



1. INTRODUÇÃO

1.1. O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. O presente Plano de Recuperação Judicial é apresentado nos autos do processo autuado sob o nº 0140355-23.2021.8.19.0001, em trâmite perante o MM. Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, tempestivamente e em expresse cumprimento ao disposto no artigo 53 da Lei 11.101/2005 (“**LFR**”).

2. As Recuperandas, Transportes Campo Grande Ltda., doravante denominada “**Campo Grande**”, é uma sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.646.969/0001-93, e que possui sede na Avenida Santa Cruz, nº 7825, Senador Camará, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.833-045; e Viação Penha Rio Ltda., doravante denominada “**Penha Rio**”, é uma sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.592.047/0001-17, e que possui sede na Avenida Itaoca, 149/187, Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.061-02, possuem nos locais de suas sedes a concentração das atividades das empresas e o centro de tomada de decisões empresariais.

3. Com o advento da Pandemia da Covid-19 e a necessidade de enfrentamento da maior crise econômico-financeira da história do setor de transporte de ônibus da Cidade do Rio de Janeiro, revelou-se necessário o ajuizamento da tutela requerida em caráter antecedente no dia 22 de junho de 2021, de modo a antecipar os efeitos do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, o que efetivamente permitiu a recomposição do caixa das empresas em razão da suspensão das execuções e demais atos de constrição, nos termos do art. 6º, §4º, da LFR.

4. A tutela requerida, embasada no art. 6º §12 da LFR, foi necessária na medida em que as Recuperandas não contavam, à época, com toda a documentação necessária para a instrução do pedido principal de recuperação judicial, ato significativamente formal e que demanda uma série de documentos específicos, nos termos do art. 51 da Lei nº 11.101/2005.

5. Ato contínuo, em atenção ao disposto no art. 308 do Código de Processo Civil, a Campo Grande e a Penha Rio procederam em 23 de julho de 2021 com o aditamento de sua



petição inicial, apresentando o pedido principal de recuperação judicial e colacionando todos os documentos exigidos pela LFR.

6. Atendidos todos os pressupostos estabelecidos pela Lei 11.101/05 em seus artigos 48 e 51, foi proferida em 02 de agosto de 2021 a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, reconhecendo a consolidação substancial entre as empresas na forma do art. 69-J da LFR.

7. Desta forma, considerando a data da prolação da decisão de deferimento do pedido principal da recuperação judicial das Recuperandas (fls. 948/949), a apresentação do presente Plano de Recuperação Judicial em Juízo se revela tempestiva, atendendo o prazo previsto no artigo 53 da LRF.

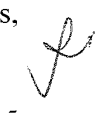
1.2. A HISTÓRIA DAS RECUPERANDAS

8. Constituída em 1966, a Campo Grande se relaciona com a própria história de transportes coletivos de passageiros na Cidade do Rio de Janeiro, sendo fundada por um grupo de amigos proprietários de lotações, contando na época com apenas 20 (vinte) ônibus em operação. Da mesma maneira, a Penha Rio foi fundada em 1964 (na época Auto Viação Taninha) operando apenas uma linha ligando a Zona Norte à Tijuca.

9. As Recuperandas tinham por objetivo a ligação de áreas predominantemente residenciais aos centros econômicos mais importantes da Cidade, conectando os bairros da Zona Oeste e do Centro do Rio de Janeiro, sendo essencial para o transporte público na Cidade do Rio de Janeiro.

10. Na década de 80, a Viação Campo Grande, já denominada então Transportes Campo Grande devido às mudanças societárias, adquiriu a Auto Viação Taninha, criando a Transportes Campo Grande filial, futura Viação Penha Rio.

11. Em 1985, o então governador do Estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, encampou 16 (dezesesseis) empresas de ônibus na Cidade do Rio de Janeiro, totalizando 1.817 (mil oitocentos e dezessete) veículos desapropriados. As Recuperandas não foram afetadas pela decisão do governador, mas os efeitos que este ato gerou no setor de transportes foram nítidos,



instaurando uma crise no setor. Apenas em 1998, o procedimento foi encerrado durante a administração do governador Moreira Franco.

12. Nessa época, a Campo Grande se encontrava em alinhamento total com as novas práticas do sistema, informatizando procedimentos e investindo em práticas de gestão mais modernas. Em 2002, as Recuperandas contavam com mais de 189 (cento e oitenta e nove) ônibus e atendiam as áreas com crescimento mais acelerado da Cidade, como a Avenida Brasil e os bairros das Zonas Norte e Oeste.

13. De 2003 à 2010, com a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica no Município, as Recuperandas renovaram a sua frota e adquiriram novos veículos, alcançando um total de 269 (duzentos e sessenta e nove) ônibus.

14. Nesse período ocorreu uma série de mudanças na composição acionária de ambas as empresas, com o afastamento de sócios mais antigos e a renovação de seu quadro de gestores, com a administração sendo assumida pelos atuais diretores, mais profissionalizado e que gerem as Recuperandas até a presente data.

15. No ano de 2010, com o advento do processo de licitação do sistema de transporte coletivo por ônibus na Cidade do Rio de Janeiro, a Campo Grande e a Penha Rio se consagraram vitoriosas e passaram a integrar, respectivamente, os Consórcios Santa Cruz e Internorte, tendo absorvido novas linhas após o encerramento de algumas empresas, o que permitiu seu crescimento com a circulação de 301 (trezentos e um) ônibus no ano de 2014, mesmo ano em que teve início sua operação no Consórcio BRT¹.

16. Contudo, o procedimento de licitação, conquanto essencial para a padronização dos serviços para a população da Cidade do Rio de Janeiro, acabou por se tornar uma ferramenta da crise que afeta atualmente de forma sistêmica o setor de transportes de ônibus, decorrente de inúmeros fatores que acabaram por onerar a atividade das Recuperandas e das demais empresas do setor.



¹ *Bus Rapid Transit*.

17. Neste sentido, o ano de 2015 marcou o início da maior crise já vivida pelo setor de ônibus, que levou até o momento ao fechamento de 17 (dezessete) empresas, à demissão de 21.000 (vinte e um mil) rodoviários e ao pedido de recuperação judicial de mais 13 (treze) consorciadas, culminando recentemente no ajuizamento das recuperações dos Consórcios Intersul e Santa Cruz.

18. Esta grave crise resultou em uma diminuição significativa da operação das Recuperandas, que contam com 90 (noventa) ônibus em operação, menos de 1/3 (um terço) de seu auge. A queda na demanda dos ônibus, que supera os 60% (sessenta por cento) somente para as Recuperandas, somada às gratuidades e a falta de auxílio por parte do Poder Concedente, afetam de maneira estrutural suas atividades.

19. As empresas, que já contaram com mais de 1.100 (mil e cem) funcionários, geram atualmente aproximadamente 700 (setecentos) empregos. As compras junto aos fornecedores de combustível, que antes eram realizadas a prazo, passaram a ser necessariamente feitas à vista ou com antecedência (exigência que passou a ser feita para praticamente todas as empresas do setor), limitando o fluxo de caixa operacional disponível para pagamento.

20. Todos esses fatores acabaram resultando no atual estado crítico vivenciado pelas Recuperandas, que mesmo diante de todas as dificuldades cumprem com a relevante função social à população carioca como fontes geradoras de riquezas para a sociedade, buscando através do mecanismo da recuperação judicial a superação da crise vivenciada, que como já dito não se trata de uma crise limitada à Campo Grande e a Penha Rio, todo o setor vem enfrentando a maior crise de sua história.

1.3. OBJETIVOS DO PRESENTE PLANO E A RELEVÂNCIA SOCIAL DAS RECUPERANDAS

21. O presente Plano de Recuperação Judicial busca enfrentar a grave crise econômico-financeira que afeta a Campo Grande e a Penha Rio, sendo um instrumento essencial para se alcançar soluções de mercado efetivas e reestruturar a operação das empresas readequando para a atual realidade do mercado de transporte público de ônibus na Cidade do Rio de Janeiro.



22. As medidas de reestruturação contidas no presente documento e a consequente novação estarão condicionadas à aprovação em Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 59 da LFR.

23. Considerando a relevante função social desempenhada pelas Recuperandas na comunidade em que se encontram inseridas, verifica-se que a superação da momentânea crise econômico-financeira interessa a toda a coletividade, por desenvolver atividade essencial à população, em cumprimento ao artigo 47 da LFR.

24. Assim, não obstante a grave crise enfrentada não apenas pelas Recuperandas mas por todo um setor, é imprescindível que haja uma coordenação de esforços entre credores e devedora, de modo a possibilitar o soerguimento empresarial das Recuperandas.

2. RAZÕES DA CRISE

25. As razões que culminaram na crise experimentada pelas Recuperandas são decorrentes de aspectos mercadológicos, econômicos e financeiros pormenorizadamente expostos na petição inicial, nos laudos, anexos, relatórios e demais documentos vinculados ao processo de Recuperação Judicial, tendo sido agravada de forma imprevisível pela Pandemia da Covid-19.

26. Entretanto, de modo a facilitar a visualização por parte dos credores sujeitos ao presente procedimento concursal, as Recuperandas reiteram no presente documento as razões que levam o setor inteiro de transportes a enfrentar a maior crise de sua história.

- A AUSÊNCIA DO REAJUSTE TARIFÁRIO

27. Como informado acima, os efeitos da Pandemia da Covid-19 foram determinantes para a necessidade de distribuição do pedido de recuperação judicial por parte das Recuperandas, contudo fato é que a operação de transporte urbano na Cidade do Rio de Janeiro já se encontrava à beira do colapso muito antes dos efeitos da crise sanitária.

28. Isso porque, o descompasso no reajuste das tarifas de ônibus durante anos, acompanhada da exigência de excelência e renovações da frota e a concessão de gratuidades



sem qualquer subsídio por parte do Poder Concedente para equilibrar as contas, resultou em um cenário desastroso hoje vivenciado pelas empresas do setor.

29. Nesses termos, é importante analisar a postura do Poder Concedente nos últimos anos a fim de compreender como a situação chegou à crise atualmente enfrentada pelo setor. A partir do ano de 2010, a Prefeitura constituiu os Consórcios, dentre eles o Santa Cruz e o Internorte dos quais as Recuperandas integram, com alteração do regime de permissões individuais para as coletivas, que seriam operadas sob 4 (quatro) Redes de Transportes Regionais (RTR), pelo prazo de 20 (vinte anos) anos prorrogável por igual período.

30. A princípio, o reajuste anual tarifário seria calculado pelos índices econômico-financeiros e percentuais de participação de cada consorciada na operação de sua RTR, mas na prática não foi o que ocorreu. Em números, de 2013 até a distribuição do presente pedido de recuperação judicial, a tarifa foi alterada 15 (quinze) vezes, contudo, reduzindo-a por 06 (seis) vezes e readequando-a ao valor anteriormente vigente por 04 (quatro) vezes.

31. O referido valor deveria ter sido revisto pela Prefeitura, porém a Secretaria Municipal de Transportes já anunciou que não haverá novamente reajuste na tarifa de ônibus no ano de 2021, o que afetou o planejamento das Recuperandas para o ano.

32. Por outro lado, a política de reajuste não acompanhou na mesma proporção os custos da operação (manutenção e conservação dos veículos, aquisição de peças de reposição, pneus, combustível, salários, procedimentos sanitários para higienização dos ônibus sobretudo durante a Pandemia, entre outros), que aumentaram significativamente ao longo dos últimos anos.

33. Um dos dados mais alarmantes se refere ao preço do diesel (correspondente a cerca de 29% do custo operacional das empresas do segmento), que desde julho de 2019 cresceu aproximadamente 50%². Para se ter uma ideia da gravidade, os reajustes médios deste tipo combustível em 2021 são 377% maiores do que o IPCA acumulado no ano³.

²Disponível em: <https://www.google.com.br/amp/s/g1.globo.com/google/amp/economia/noticia/2021/08/06/precos-do-diesel-gasolina-e-etanol-voltam-a-subir-nos-postos-aponta-anp.ghtml>

³ Disponível em: www.mobiauto.com.br/revista/amp/preco-dos-combustiveis-sobe-ate-765-mais-que-a-inflacao-em-2021/980

34. Neste contexto, a tarifa defasada somada ao aumento dos custos fixos para a operação e a ausência de subsídios por parte do Poder Concedente certamente contribuíram para a grave crise que afeta o setor e vem gerando sucessivos pedidos recuperacionais e até mesmo o encerramento das atividades de muitas empresas do segmento.

- A AUSÊNCIA DE SUBSÍDIOS POR PARTE DO PODER CONCEDENTE

35. O Rio de Janeiro é uma das poucas capitais populosas do País que não possui nenhum tipo de subsídio à tarifa de ônibus cobrada dos usuários pagantes. Em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura já aprovou o orçamento de R\$ 2,25 bilhões em subsídios para as empresas de ônibus no ano de 2021, mas a SPTrans – empresa que gere o transporte público na capital – informou que tais valores estavam defasados e solicitou o repasse de mais R\$ 2 bilhões⁴.

36. Já em Curitiba, o próprio prefeito admitiu que a passagem de ônibus municipal custaria em torno de R\$ 11,00 (onze reais) se não houvesse o subsídio municipal para baratear os custos da operação e possibilitar uma maior acessibilidade à população. Somente no primeiro trimestre de 2021, o valor de R\$ 102 milhões⁵ foi subsidiado às empresas do segmento. Em Brasília, até o momento já foram repassados R\$ 728 milhões para as empresas, tendo sido recentemente aprovado crédito suplementar de R\$ 100 milhões⁶.

37. As políticas públicas na Cidade do Rio de Janeiro, no entanto, caminham em sentido oposto à modernidade, uma vez que inexistente qualquer tipo de subsídio por parte do Poder Concedente às empresas de ônibus.

- EXCESSO DE GRATUIDADES, BILHETE ÚNICO E QUEDA NA DEMANDA PAGANTE

38. Ao longo dos últimos anos, o setor de transporte público já acumulava perdas de demanda de passageiros pagantes, o que foi agravado em 2020 com a Pandemia da Covid-19. No entanto, em sentido oposto à perda da demanda pagante, as gratuidades asseguradas a

⁴ Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/09/sptrans-pede-mais-r-2-bilhoes-a-prefeitura-de-sp-para-pagar-empresas-de-onibus-subsidio-pode-chegar-a-r-42-bi-em-2021.ghtml>

⁵ Disponível em: <https://paranaportal.uol.com.br/politica/tarifa-de-onibus-em-curitiba-custaria-r-11-se-nao-fosse-subsidio-as-empresas-diz-greca/>.

⁶ Disponível em: <https://jornaldebrasil.com.br/brasil/distritais-aprovam-r-100-milhoes-de-subsidio-para-empresas-de-onibus/>

determinados usuários (estudantes, idosos, deficientes e seus acompanhantes, policiais militares etc.) vêm crescendo substancialmente neste mesmo período.

39. Além disso, os Consórcios firmaram com o Poder Concedente o Acordo Operacional de Bilhetagem Eletrônica, criando-se o Bilhete Único Carioca, o “BUC”, permitindo que o usuário pagante arque com uma tarifa única para utilização de mais de uma linha municipal dentro da Cidade do Rio de Janeiro, concedendo descontos e até mesmo a isenção de uma ou mais tarifas nos transportes seguintes. O benefício foi posteriormente estendido, incluindo a possibilidade de integração de tarifas com empresas fora do sistema municipal.

40. Aliado a isso, desde 2015 o número de assaltos a ônibus, incêndios e depredações aumentaram consideravelmente, conforme amplamente divulgado na mídia, o que além de causar enorme insegurança à população, reduz o número de passageiros circulantes e, como efeito direto, a receita das Recuperandas, onerando injustificadamente as empresas, que se veem obrigadas a implementar mecanismos de segurança para preservar os seus ônibus e passageiros.

41. Além disso, não se pode desconsiderar a perda substancial de receita em decorrência do surgimento dos aplicativos de transporte alternativo, resultando em quedas sucessivas de passageiros por dia útil, que deixaram de utilizar os ônibus como meio de transporte, sobretudo diante do cenário de Pandemia⁷.

42. É de fácil percepção, portanto, que os drásticos impactos financeiros destas medidas desassistidas de compensações por parte do Poder Concedente impactaram sensivelmente o caixa das Recuperandas e de todas as empresas do setor.

- A PANDEMIA DA COVID-19

43. Para agravar ainda mais a situação, as Recuperandas ainda se depararam com a atual Pandemia da Covid-19, que vem apresentando impactos incalculáveis para a economia mundial, com prejuízos sem precedentes para as empresas em diversas modalidades do país,

⁷ Disponível em <https://mobilidade.estadao.com.br/mobilidade-para-que/especial-covid-19-o-futuro-do-transporte-publico-pos-pandemia>. Acesso em: 28/06/2021.

especialmente para o setor de transporte urbano que teve uma redução de passageiros pagantes significativa ao longo dos anos de 2020 e 2021.

44. A diminuição drástica no número de passageiros, queda abrupta e inesperada do faturamento das empresas, e, em contrapartida, a manutenção dos custos da operação, principalmente o pagamento dos salários dos funcionários e combustível para os veículos, apresentam um cenário caótico para o setor rodoviário.

45. A presente recuperação judicial é, portanto, a única saída para as Recuperandas, que se encontram em forte crise econômico-financeira em razão das causas acima detalhadas, agravada fortemente em razão da Pandemia da Covid-19.

46. Todos estes fatores, no entanto, não afetam a viabilidade das Recuperandas, que são empresas sólidas, inseridas em um contexto virtuoso de soerguimento e que se valerão do instrumento da recuperação judicial como uma ferramenta para reestruturar sua atividade.

3. VIABILIDADE ECONÔMICA E OPERACIONAL E MEIOS DE RECUPERAÇÃO

47. Em atendimento às disposições da LFR, especialmente o disposto no art. 53, juntamente com o presente Plano de Recuperação Judicial, as Recuperandas apresentam Laudo de Viabilidade (**Anexo I**) e Laudo de Avaliação dos Bens e Ativos (**Anexo II**), levando em conta o binômio possibilidade/capacidade de pagamento das Recuperandas, sendo ambos subscritos por empresa especializada.

3.1. A CAPACIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DAS RECUPERANDAS E AS MEDIDAS QUE VÊM SENDO ADOTADAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO

48. Apesar da grave crise econômico-financeira que atravessam, as Recuperandas empregam mais de 700 (setecentos) funcionários, transportam diariamente aproximadamente 28.000 (vinte e oito mil) passageiros, operando 16 (dezesseis) linhas e contando com 85 (oitenta e cinco) carros operacionais, de forma que ambas são imprescindíveis para a comunidade em que estão inseridas.

49. Através do Laudo de Viabilidade é possível verificar que as Recuperandas estão implementando um plano de redução de custos operacionais e otimizando suas despesas administrativas, projetando uma geração de caixa operacional livre virtuosa e dentro da nova realidade das empresas e do setor de transportes.

50. Com efeito, mediante uma reformulação interna, com o restabelecimento do equilíbrio contratual junto ao Poder Concedente – repita-se principalmente neste momento de crise mundial – certamente será possível retomar a circulação de um maior número de carros, aumentando a receita das Recuperandas e melhorando a prestação do serviço público à população.

51. Assim, através dos mecanismos e alternativas disponibilizados pelo instituto da Recuperação Judicial, com a repactuação da dívida sujeita aos seus efeitos à capacidade de geração de caixa, as Recuperandas serão efetivamente capazes de promover a superação da crise que atravessam, preservando sua relevante função social, seja como prestadora de serviço essencial para a coletividade, seja como fonte geradora de empregos.

3.2. MEIOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

52. Em atendimento ao disposto no artigo 53, I, da Lei 11.101/05, as Recuperandas esclarecem que poderão se valer dos meios lícitos de recuperação judicial previstos no artigo 50 da LFR, incluindo, mas não se limitando:

- Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das obrigações vencidas ou vincendas (art. 50, I da LFR);
- Cisão, incorporação, fusão ou transformação da sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente (art. 50, II da LFR);
- Alteração do controle societário (art. 50, III da LFR);
- Substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos (art. 50, IV da LFR);
- Trespasse ou arrendamento de estabelecimento (art. 50, VII da LFR);
- Redução salarial, compensação de horários e redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva (art. 50, VIII da LFR);



- Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro (art. 50, IX da LFR);
- Constituição de sociedade de credores (art. 50, X da LFR);
- Venda parcial dos bens (art. 50, XI da LFR);
- Usufruto da empresa (art. 50, XIII da LFR);
- Administração compartilhada (art. 50, XIV, da LFR);
- Constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor (art. 50, XVI da LFR);
- Conversão da dívida em capital social (art. 50, XVII, da LFR) e/ou
- Venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência (art. 50, XVIII, da LFR).

53. A seguir as Recuperandas discriminam de forma pormenorizada como serão empregadas as medidas de Recuperação Judicial.

4. PREMISSAS FUNDAMENTAIS

4.1. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA DE RECURSOS PARA A EFICÁCIA DO PRESENTE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

54. Conforme exposto de forma pormenorizada ao longo do presente Plano de Recuperação Judicial, os efeitos da Pandemia da Covid-19 afetaram severamente as operações, fluxo e premissas econômico-financeiras que sempre lastrearam a operação das Recuperandas.

55. As receitas operacionais provenientes da bilhetagem eletrônica são, desta forma, essenciais para o cumprimento e performance econômico-financeira da reestruturação global do endividamento das Recuperandas, especialmente em razão da necessidade de capital de giro e da essencialidade de recursos líquidos para o efetivo soerguimento das Recuperandas.

56. Com base nessas premissas, os bens, materiais ou imateriais, tangíveis ou intangíveis, que compõem o ativo das Recuperandas – com exceção daqueles que se tornarem obsoletos ou que deixarem de fazer parte do plano estratégico de negócios, e poderão vir a integrar o patrimônio de Unidade(s) Produtiva(s) Isolada(s) – são diretamente empregados no exercício

de sua atividade produtiva, sendo também fundamentais para a geração de receita líquida e capacidade de pagamento dos credores, devendo ser mantidos na posse da empresa ao longo do cumprimento deste Plano de Recuperação Judicial.

57. Neste cenário, quaisquer atos ou medidas que afetem o regular cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e/ou que venham a intervir no patrimônio das empresas deverão, nos termos da LFR, necessariamente, passar pelo Juízo Recuperacional, incluindo, mas não se limitando, a eventual interferência por parte do Ministério Público e/ou do Poder Concedente na operação das empresas de ônibus.

58. Deste modo, em que pese a possibilidade de intervenção pelo Ministério Público e/ou por Interventor a ser eventualmente nomeado em quaisquer ações que versem sobre as atividades das Recuperandas, enquanto a presente Recuperação Judicial não for extinta, toda e qualquer medida que afete patrimonialmente o operacional das empresas deverá passar, necessariamente, pelo crivo do Juízo Recuperacional.

4.2. RENOVAÇÃO DA FROTA E POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE UPI PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS OBSOLETOS E/OU DEFASADOS

59. Tendo em vista que a atividade empresarial de ambas as Recuperandas é o transporte rodoviário urbano, os veículos naturalmente sofrem um desgaste ao longo do tempo, além de contar com as exigências do Poder Concedente envolvendo a climatização, conservação e modernização da frota.

60. Com efeito, a alienação e a oneração dos veículos visando a renovação da frota exige agilidade, para evitar que se tornem obsoletos e percam valor e oportunidades de mercado, sendo indiscutível que a continuidade das atividades da empresa depende também da visão estratégica na venda de ativos obsoletos e/ou defasados.

61. Por conta disso, a fim de manter a competitividade das Recuperandas no mercado e garantir a boa prestação do serviço de transporte à população, as Recuperandas estão autorizadas a onerar e/ou alienar os veículos e imóveis descritos no “Anexo II”, nos termos da exceção prevista na parte final do artigo 66 da LFR, inclusive por meio de renovação de



contratos já existentes, buscando sempre o soerguimento do negócio e o cumprimento deste Plano de Recuperação Judicial.

4.3. DA ESSENCIALIDADE DOS ÔNIBUS PARA CUMPRIMENTO DO PRESENTE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

62. Os bens que compõem o ativo operacional das Recuperandas, essencialmente os ônibus e os imóveis, são diretamente empregados no exercício de sua atividade produtiva, sendo, portanto, fundamentais para a geração de receita e cumprimento deste Plano de Recuperação Judicial, devendo ser mantidos na posse das empresas por serem essenciais para sua operação.

4.4. DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS RECURSOS ORIGINADOS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA

63. Além dos veículos, também se afigura essencial para a persecução do objetivo maior do Plano de Recuperação Judicial e para garantir o pagamento dos credores no fluxo previsto, inclusive os não sujeitos à recuperação judicial, que se disponibilize toda a receita originada da bilhetagem eletrônica da Campo Grande e da Penha Rio diretamente para o fluxo de caixa das empresas, em razão da premente necessidade de capital e da essencialidade destes recursos para o efetivo soerguimento das Recuperandas.

64. Deste modo, para a eficácia deste Plano de Recuperação Judicial quaisquer tentativas de constrição sobre os recebíveis originados da bilhetagem eletrônica devem ser suspensas com eventuais devoluções de valores bloqueados para as Recuperandas.

4.5. DA SUJEIÇÃO DE TODOS OS CRÉDITOS COM FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

65. Em atenção ao disposto no art. 49 da LFR, estão sujeitos ao presente procedimento recuperacional absolutamente todos os créditos com fato gerador anterior à Data do Pedido de Recuperação Judicial das Recuperandas, qual seja dia 23/07/2021, independentemente da sua inclusão ou não no Quadro Geral de Credores, inclusive aqueles oriundos das obrigações solidárias.

66. Caso exista algum Credor Sujeito que não tenha sido devidamente habilitado na Relação de Credores apresentada pelas Recuperandas ou pelo Ilmo. Administrador Judicial por algum lapso ou por consolidação do crédito em momento posterior, é responsabilidade deste credor apresentar incidente de habilitação de crédito em conformidade com o disposto no art. 9º e seguintes da LFR, para recebimento de seus créditos, nos termos deste PRJ.

67. Não será cabível em nenhuma hipótese o prosseguimento da execução individual por parte do credor que eventualmente não estiver relacionado na lista, sob pena de violação aos princípios do *par conditio creditorum* e da isonomia entre os credores. Caso ainda assim outro juízo diverso à recuperação judicial opte por executar individualmente as Recuperandas, especialmente após o encerramento desta recuperação judicial, o crédito se sujeitará aos efeitos deste PRJ e seu(s) possível(eis) modificativo(s) por força da novação prevista no artigo 59 da LFR.

68. Em caso de concordância das Recuperandas com os termos da habilitação de crédito apresentada por eventual credor não inscrito na Relação de Credores, não será arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da ausência de pretensão resistida no feito, nos termos da legislação processual cível vigente.

4.6. MEDIAÇÃO

69. As Recuperandas poderão se utilizar do mecanismo da mediação com seus credores, cujo objetivo é compreender o conflito e os reais interesses das partes envolvidas, sob a figura do mediador, que possui a habilidade de promover a discussão e o diálogo entre as partes, a fim de viabilizar o consenso e pôr fim ao litígio, nos termos do artigo 1º, § único, da Lei 13.140/2015.

4.7. POSSIBILIDADE DE REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

70. A premissa basilar do presente Plano de Recuperação Judicial é a reestruturação e consequente geração de caixa operacional, a qual poderá envolver operações de reorganização societária, venda de participação acionária das Recuperandas, conversão da dívida em capital social, fusões, incorporações, cisões, transformações e dissoluções, ou, ainda, a mudança de

seu objeto social, a dação em pagamento, a alienação de ativos isolados, e/ou a reunião de parte dos ativos das Recuperandas, inclusive os intangíveis, definidos como Unidades Produtivas Isoladas (UPI), constituição de Condomínio de Credores, de Sociedades de Propósitos Específicos (SPE's), de Fundo de Investimento em Participações – FIP, e/ou de Subsidiária(s) Integral(is), de acordo com a necessidade e conveniência das Recuperandas.

4.8. CONSTITUIÇÃO DE UPI'S E ALIENAÇÃO DIRETA DE ATIVOS INDIVIDUAIS

71. As Recuperandas poderão locar, arrendar, onerar e/ou alienar os bens do seu ativo, previamente relacionados neste Plano de Recuperação Judicial no Laudo de Avaliação de Ativos (*vide Anexo II*), nos termos da exceção prevista na parte final do artigo 66 da LFR, observando-se o artigo 50, §1º da mesma Lei.

72. A qualquer momento, mediante avaliação de viabilidade e conveniência frente às demandas de seus serviços, as Recuperandas poderão realizar a entrega amigável de ativos que se encontrem sem utilização relevante para quitação total ou parcial de suas dívidas concursais, incluindo-se garantias.

73. A empresa poderá, ainda, organizar a criação de Unidade(s) Produtiva(s) Isolada(s) – UPI(s) –, que se constituirá(ão), exemplificadamente, (i) de alguns ativos, tais como máquinas equipamentos e veículos, operacionais ou não, desde que não comprometa a continuidade das atividades das empresas; (ii) linhas de ônibus e (iii) elementos incorpóreos, denominados como aqueles intangíveis, contabilizáveis ou não, relativos às marcas, desenhos industriais, patentes, tecnologia em geral, certificações e clientela, podendo abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou não, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios, conforme determina o artigo 60-A da LFR.

74. Nesta hipótese, o Juízo Recuperacional ordenará a veiculação de edital estabelecendo uma das modalidades previstas no artigo 142 para a alienação da UPI. A(s) UPI(s) poderá(ão) ser alienada(s) através de procedimento conduzido pelas próprias Recuperandas, tendo em vista se tratar de um negócio jurídico que envolve valores e complexidade diferenciados, pode justificar-se a necessidade de alienação por modalidade excepcional, conforme previsão específica dos arts. 142, V e 144 da LFR, condicionada à autorização judicial.



75. As Recuperandas poderão, a seu exclusivo critério, constituir uma (ou mais) subsidiária(s) integral(is), Sociedades de Propósito Específico (SPE) para operacionalizar a alienação da UPI, a fim de permitir a segregação dos ativos, inclusive os intangíveis, cujo reflexo contribuirá para a maximização do valor de tais ativos e para o soerguimento das Recuperandas.

76. Os ativos incluídos na(s) UPI(s) que eventualmente vierem a ser alienados, mediante autorização judicial, serão adquiridos livres de quaisquer ônus, inclusive os de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, não havendo sucessão dos respectivos adquirentes em quaisquer obrigações das Recuperandas, na forma dos artigos 60, parágrafo único e 141, II, ambos da LFR, bem como artigo 133, parágrafo primeiro, do CTN.

77. As Recuperandas também estão autorizadas a adotar a prática do Leilão Reverso buscando a amortização acelerada dos créditos, hipótese na qual os credores serão convocados para apresentarem a melhor proposta possível para recebimento de seu crédito.

78. Quando da realização do Leilão Reverso, as Recuperadas promoverão a publicação do competente Edital, a ser publicado no Diário Oficial da União, em que constarão as regras específicas para participação dos credores no Leilão Reverso, tais como prazo, condição de pagamento, deságio mínimo, volume de crédito, dentre outros.

4.9. NOVAÇÃO DA DÍVIDA

79. De modo a possibilitar o êxito no soerguimento financeiro e operacional das Recuperandas, é indispensável que possam reestruturar as dívidas contraídas perante seus credores por meio da concessão de prazos e condições especiais de pagamento para suas obrigações vencidas e vincendas, substituindo todos os contratos e outros instrumentos que deram origem ou que regem os Créditos Sujeitos, operando-se a novação dos créditos anteriores ao pedido, e obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos, nos termos do artigo 59 da LFR.



4.10. POSTURA COLABORATIVA DOS CREDORES

80. Trata-se de apoio concedido por qualquer credor ou grupo de credores, inclusive, fornecedores, instituições financeiras e *factorings*, que tenham créditos habilitados pelas Recuperandas na presente recuperação judicial, mesmo que sua classificação definitiva – inclusive como eventual credor extraconcursal e/ou extraconcursal aderente – ainda dependa de verificação e confirmação pelo Administrador Judicial ou pelo i. Juízo competente, que opte por assumir posição de contribuição às Recuperandas através da concessão de novas linhas de créditos, adiantamento e liberação de novos recursos, viabilização da renovação da frota de ônibus, liberação total ou parcial de garantias – desde que com o consentimento das Recuperandas, fornecimento continuado de matéria-prima, bens e serviços em condições competitivas ou qualquer outro tipo de concessão ou transação que venha a ajudar na superação da crise, os quais terão o tratamento previsto nos Artigos 67, *caput* e parágrafo único, 84 e 149 da Lei de Falências e demais disposições legais aplicáveis, com objetivo de equalizar a estrutura de capital das Recuperandas, permitindo que a captação de taxas, prazos e recursos mais favoráveis.

81. Para que as Recuperandas possam reestruturar sua operação e desenvolver seu plano de negócios, pode ser necessária a obtenção da colaboração junto aos Credores Apoiadores, com a proteção da Lei 11.101/2005.

82. Desta forma, poderá ser concedido tratamento privilegiado e precedência absoluta de recebimento aos Credores Apoiadores, desde que com a prévia concordância das Recuperandas, a ser definido em instrumento particular separado entre as partes, inclusive em hipótese de superveniente falência, conforme previsto nos Artigos 67, *caput* e parágrafo único, 84 e 149 da LFR.

83. As Recuperandas se reservam o direito de aceitar ou não as condições de valores, prazos e taxas propostas pelos Credores Apoiadores, podendo, para tanto, contratar com quantos Credores Apoiadores entender necessário, em termos e diferentes condições ajustados entre as partes, buscando sempre as melhores condições para viabilizar a sua recuperação.



4.11. DA NECESSÁRIA COOPERAÇÃO JURISDICCIONAL ENTRE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AS DISCUSSÕES QUE AFETEM O CUMPRIMENTO DESTES PRJ

84. Nos termos da cláusula anterior, o presente PRJ somente se mostra eficaz havendo uma postura colaborativa entre todos os credores, sujeitos ou não ao procedimento recuperacional.

85. Da mesma forma, é essencial que haja também uma postura colaborativa entre os órgãos jurisdicionais, valendo-se do princípio da cooperação jurisdiccional instituído pelo Código de Processo Civil, de modo que absolutamente todo e qualquer ato construtivo contra as Recuperandas que comprometa o cumprimento do PRJ e o pagamento aos credores seja submetido ao crivo do Juízo Recuperacional, visando a manutenção da atividade empresarial.

86. A cooperação jurisdiccional se aplica também, mas não se limita, aos créditos referidos nos §§3º e 4º do artigo 49 da LFR e às execuções fiscais, conforme preceitua o artigo 6º, §§7º-A e 7º-B da LFR. Esta medida busca, sobretudo, coordenar quaisquer atos de alienação e oneração patrimonial em face das Recuperandas em um único juízo, que tem plena ciência da situação econômico-financeira das Recuperandas e possui, ainda, auxílio do Ilmo. Administrador Judicial.

4.12. OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS DO CONSÓRCIO E/OU DAS CONSORCIADAS

87. O presente PRJ busca reestruturar a atividade das Recuperandas, permitindo o efetivo soerguimento quando inserido dentro do contexto de crise do setor de transporte público de ônibus no Rio de Janeiro.

88. Neste sentido, não se desconhece a existência de diversos outros procedimentos recuperacionais distribuídos por empresas e Consórcios do setor, que tentam, a todo custo, superar a grave crise econômico-financeira que os acomete.

89. Entretanto, tendo por base o compartilhamento de esforços resultante do procedimento recuperacional, o presente PRJ busca reestruturar a atividade das empresas com recursos próprios, de modo que eventual reconhecimento de solidariedade contra as Recuperandas referente às dívidas do Consórcio ou de empresas de ônibus que encerraram

suas atividades ou estão em processo de reestruturação poderão ter o condão de afetar a própria viabilidade da Recuperação Judicial se forem pagas sem a devida inscrição no Quadro Geral de Credores e sem o tratamento dado por este PRJ.

90. Desta forma, as cobranças originadas de dívidas relativas ao Consórcio e/ou de Consorciadas que encerraram suas atividades e/ou estão em processo de reestruturação, judiciais ou não, e que sejam direcionadas às Recuperandas por força do eventual reconhecimento de solidariedade nas obrigações, deverão ser habilitadas no procedimento recuperacional e respeitarão as disposições contidas no presente PRJ, incluindo os prazos, deságios e forma de pagamento, não sendo cabível o prosseguimento de execuções individuais por parte do credor, mesmo após o encerramento desta recuperação judicial, ou, se assim o fizer deverá sempre obedecer a forma de pagamento aqui prevista e a novação deste PRJ, na forma do art. 59 da LFR.

4.13. DEPÓSITOS E RETENÇÕES JUDICIAIS

91. As Recuperandas poderão efetuar o imediato levantamento (i) de valores depositados judicialmente perante outros juízos, referentes a créditos sujeitos à recuperação judicial, e que não tenham sido levantados pelos respectivos credores; bem como (ii) de valores provenientes de atos constritivos provenientes de Juízos distintos ao da recuperação judicial, diante do notável impacto da retenção ao cumprimento do PRJ e da competência do MM. Juízo Recuperacional para apreciar tais medidas.

5. DEFINIÇÃO DOS CREDITORES

5.1. CREDITORES CONCURSAIS

92. Estão classificados nos termos estabelecidos pela LFR em seu artigo 41, da seguinte forma:

5.1.1. CREDITORES TRABALHISTAS (CLASSE I)

93. Titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho



5.1.2. CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (CLASSE III)

94. Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.

5.1.3. CREDORES ME/EPP (CLASSE IV)

95. Titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.2. CREDORES EXTRACONCURSAIS E EXTRACONCURSAIS ADERENTES

96. Os Credores Extraconcursais, de qualquer natureza, que, a rigor, não se submetem aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial, ou que tenham contraído créditos após a Data do Pedido de Recuperação Judicial, assim definidos nos artigos 67 e 84, bem como no artigo 49, § 3º e 4º, todos da Lei nº 11.101/05, poderão aderir às formas e mecanismos de pagamentos dispostos no presente Plano de Recuperação Judicial, conforme o caso, sem que isso configure aceitação, acordo ou reconhecimento, por parte das Recuperandas e/ou dos Credores Extraconcursais, dos argumentos e teses discutidas em sede de divergência, de impugnação de crédito ou quaisquer outros incidentes e processos judiciais.

97. Para fins de adesão ao presente Plano de Recuperação Judicial, os Credores Extraconcursais deverão manifestar-se expressamente neste sentido por meio de petição a ser protocolada nos autos do processo de Recuperação Judicial, abdicando de qualquer ação judicial, incidente ou recurso neste aspecto.

98. Os Credores Extraconcursais Aderentes, para efeitos de pagamento de créditos, terão tratamento equivalente ao dispensado aos Credores conforme enquadramento que lhes venha a ser atribuído. Os créditos que somente venham a se tornar líquidos em momento posterior à realização da Assembleia Geral de Credores, independentemente da natureza ou classe, sejam concursais ou extraconcursais aderentes, submeter-se-ão ao Plano de Recuperação Judicial nas mesmas condições que os demais credores da respectiva classe.



99. Os Credores Extraconcursais Aderentes se sujeitarão a todos os efeitos deste Plano de Recuperação Judicial, renunciando, quando aplicável, a qualquer discussão referente à natureza e à classificação do crédito, não possuindo, ainda, direito de arrependimento para retornar à condição de Credor Extraconcursal, salvo em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial e decretação de falência, hipótese em que serão preservados todos os direitos e garantias concedidas pelas Recuperandas anteriormente à Data do Pedido de Recuperação Judicial.

5.3. CREDITORES APOIADORES

100. São previstas, ainda, hipóteses de Credores que votem favoravelmente ao presente Plano de Recuperação Judicial e assumam posição de apoiadores, nos termos do artigo 67, parágrafo único da Lei 11.101/05, visando o estímulo necessário para viabilizar soluções de mercado junto a parceiros comerciais, instituições financeiras, fundos de investimentos e demais agentes de mercado, sujeitos ou não aos efeitos deste Plano, com o objetivo de reestruturar a atividade operacional da Campo Grande e da Penha Rio, especialmente quando envolverem continuidade da parceria comercial da forma mais benéfica e colaborativa possível, mediante o fornecimento de produtos, prestação de serviços, flexibilização e liberação de garantias, acesso a linhas e ao mercado de crédito, bem como condições mais benéficas do que as vigentes. As Recuperandas se reservam o direito de aceitar ou não as condições propostas, podendo, para tanto, contratar com quantos Credores Apoiadores se fizerem necessários, em diferentes termos e condições ajustadas entre as partes, buscando sempre as melhores disposições para viabilizar a Recuperação Judicial.

101. Desta forma, poderá ser concedido tratamento privilegiado e precedência absoluta de recebimento aos Credores Apoiadores, desde que com a prévia concordância das Recuperandas, a ser definido em instrumento particular separado entre as partes, inclusive em hipótese de superveniente falência, conforme previsto nos Artigos 67 *caput* e parágrafo único, 84 e 149 da LFR.

102. Os Credores Apoiadores poderão receber os seus créditos antecipadamente para fins de aceleração de pagamento (“Amortização Antecipada”). Neste caso, para cada crédito concedido ou nova venda realizada a prazo, poderá ser amortizado antecipadamente um percentual incidente sobre o valor habilitado na Recuperação Judicial, revertendo-se o

pagamento para abater as últimas parcelas previstas neste Plano de Recuperação Judicial, a ser creditado no mês imediatamente subsequente à nova operação. Quanto maior o crédito ou o prazo concedido, o valor de Amortização Antecipada sobre o Crédito Concursal também será proporcionalmente superior. Isto significa que, quanto maior for o apoio concedido pelo Credor às Recuperandas, maior será o valor de amortização da dívida sujeita à Recuperação Judicial. A Amortização Antecipada se encerra na medida em que o crédito habilitado na Recuperação Judicial for integralmente quitado, considerando as condições de pagamento previstas no presente Plano de Recuperação Judicial.

103. Os Credores Apoiadores poderão receber a totalidade ou parte de seus Créditos com o produto da alienação, dação, permuta, adjudicação de ativos, inclusive ofertados em garantia, desde que respeitado o artigo 50, § 1º da LFR e desde que os bens em questão não sejam essenciais às atividades das Recuperandas conforme prazo e valor que vierem a ser acordados entre a Campo Grande e a Penha Rio e o respectivo credor, mediante quitação ou amortização do crédito, conforme o caso, e/ou devolução da diferença.

5.4. CREDITORES EM LITÍGIO

104. O Quadro Geral de Credores do Administrador Judicial poderá ser alterado em decorrência do julgamento de eventuais incidentes de habilitação e de impugnação de crédito.

105. Todos os créditos que venham a ser inseridos ou realocados no Quadro Geral de Credores serão adimplidos em conformidade com o presente Plano de Recuperação Judicial, de acordo com a classificação que lhes será atribuída e deverão observar as premissas de pagamento previstas na cláusula 6 abaixo.

6. PAGAMENTO AOS CREDITORES

6.1. CREDITORES TRABALHISTAS (CLASSE I)

106. Os Credores Trabalhistas ou decorrentes de acidente de trabalho deverão ser pagos em até 12 (doze) meses contados a partir da Homologação do PRJ, com base na TR, de acordo com o quadro abaixo, onde X representa o valor do crédito sem incidência de multas e encargos financeiros, e Y representa o valor do pagamento:

Escalonamento do Valor Devido		
Crédito	Pagamento	Prazo
Se $X \leq 10.000,00$	$Y = X \cdot 100\%$	Até 12 meses
Se $10.000,00 < X \leq 50.000,00$	$Y = 10.000 + (X - 10.000) \cdot 7\%$	Até 12 meses
Se $X > 50.000,00$	$Y = 12.000 + (X - 50.000) \cdot 3,5\%$	Até 12 meses

107. O prazo do pagamento será contado a partir da publicação da decisão de Homologação do PRJ até a data acima mencionada, aplicando-se a correção pela TR.

108. Na hipótese de inclusão de credor trabalhista, cujo crédito tenha se tornado líquido após o início dos pagamentos desta classe, deverá ser pago exclusivamente por meio deste PRJ. Conforme disposto na cláusula 6.6, o Credor Sujeito que não tenha sido devidamente habilitado na Relação de Credores apresentada pelas Recuperandas ou pelo Ilmo. Administrador Judicial, conforme editais previstos nos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LFR, seja por algum lapso ou porque o crédito se tornou líquido em momento posterior, inclusive aqueles reconhecidos por força de obrigações solidárias previstas em contrato, é responsabilidade deste credor apresentar incidente de habilitação/impugnação de crédito em conformidade com o disposto no art. 9º e seguintes da LFR.

109. Não será cabível em nenhuma hipótese o prosseguimento de execução individual por parte do credor que eventualmente não estiver relacionado na lista, sob pena de violação aos princípios do *par conditio creditorum* e isonomia entre os credores. Caso ainda assim outro juízo diverso à recuperação judicial opte por executar individualmente às Recuperandas, especialmente após o encerramento desta recuperação judicial, o crédito se sujeitará aos efeitos deste PRJ por força da novação prevista no artigo 59 da LFR.

110. O pagamento nos termos desta cláusula será limitado à 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, sendo certo que o saldo excedente será pago nas mesmas condições ajustadas para o pagamento dos Credores Quirografários.

111. Os Créditos Trabalhistas decorrentes de honorários advocatícios, sindicais e/ou periciais serão pagos no limite de até 10% (dez por cento) sobre o crédito efetivamente

recebido pelo autor, observando-se o limite de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos acima previsto e desde que o respectivo crédito esteja devidamente habilitado nos autos da recuperação judicial, com sentença transitada em julgado, em nome dos patronos.

6.2. CREDORES COM GARANTIA REAL (CLASSE II)

112. Até o presente momento, as Recuperandas não possuem Credores com Garantia Real (Classe II). No entanto, caso no curso do processo o juízo da recuperação judicial reconheça a existência de créditos desta natureza, estes receberão idêntico tratamento aos Credores Quirografários (Classe III).

113. Nesta hipótese, caso seja posteriormente reconhecida a inclusão de credores com garantia real, será facultado ao mesmo receber seu crédito habilitado na recuperação judicial através da consolidação da propriedade, adjudicação dos bens, dação em pagamento e/ou alienação dos bens objeto das respectivas garantias (observando-se o artigo 50 §1º da Lei 11.101/05), desde que não se trate de bens de capital essencial à continuidade das atividades das Recuperandas, cabendo às empresas determinarem quais bens são essenciais ou não ao desenvolvimento de suas atividades, especificando, em instrumento particular separado, os que poderão ser oferecidos em pagamento aos respectivos titulares das garantias.

114. Após a excussão das garantias, havendo saldo remanescente, o crédito receberá tratamento dos credores quirografários (classe III), aplicando-se o disposto no artigo 41, §2º da LFR.

6.3. CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (CLASSE III)

115. Tendo em vista a capacidade dos detentores dos créditos concursais suportarem prazos de amortização diferenciados, este PRJ propõe o pagamento conforme escalonamento abaixo descrito. Os Credores Quirografários (Classe III) serão pagos da seguinte forma:

Escalonamento do Valor Devido		
Crédito	Pagamento	Prazo
Se $X \leq 15.000,00$	$Y = X * 100\%$	Até 6 meses
Se $X > 15.000,00$	$Y = 15.000 + (X - 15.000) * 10\%$	Até 180 meses

116. O prazo do pagamento será contado a partir do 12º (décimo segundo) mês da decisão de Concessão da Recuperação Judicial até a data acima mencionada, aplicando-se a correção pela TR + 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao ano.

6.4. CREDORES ME/EPP (CLASSE IV)

117. Os Credores titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte (Classe IV) serão pagos da seguinte forma:

Escalonamento do Valor Devido		
Crédito	Pagamento	Prazo
Se $X \leq 2.500,00$	$Y = X * 100\%$	Até 12 meses
Se $X > 2.500,00$	$Y = 2.500 + (X - 2.500) * 50\%$	Até 36 meses

118. O prazo do pagamento será contado a partir do 13º (décimo terceiro) mês da decisão de Concessão da Recuperação Judicial até a data acima mencionada, aplicando-se a correção pela TR + 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao ano.

6.5. CRÉDITOS INCLUÍDOS OU RETIFICADOS ATRAVÉS DE IMPUGNAÇÃO OU HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE O JUÍZO RECUPERACIONAL

119. Na hipótese de credores terem seus créditos incluídos ou retificados no Quadro Geral de Credores das Recuperandas após o início dos pagamentos, os prazos para a carência e incidência dos encargos financeiros, na forma prevista acima, contar-se-ão a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhecer a existência do crédito no incidente processual de habilitação/impugnação de crédito.

120. Caso na ocasião do início do cumprimento do Plano se encontre pendente o julgamento de habilitações ou impugnações de crédito, será devido apenas o valor incontroverso dos créditos. Após o julgamento das respectivas impugnações, com a liquidação definitiva do crédito, o valor remanescente, se houver, deverá ser pago conforme este PRJ, contando-se a partir do trânsito em julgado da sentença que reconhecer o crédito nas

respectivas habilitações ou impugnações de crédito os prazos para a carência, início dos pagamentos e incidência dos encargos financeiros.

121. Por fim, havendo a constituição/liquidação de créditos após o encerramento desta recuperação judicial, cujo fato gerador seja anterior à Data do Pedido, os prazos para a carência, início dos pagamentos e incidência dos encargos financeiros, na forma prevista acima, serão contados a partir da inclusão de seu crédito através da ação de retificação do quadro geral de credores, nos termos do artigo 10 §6º da LFR.

6.6. CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

122. Nos termos da cláusula 4.5 e em atenção ao disposto no art. 49 da LFR, estão sujeitos ao presente procedimento recuperacional todos os créditos cujo fato gerador seja anterior à Data do Pedido de Recuperação Judicial das Recuperandas, independentemente da sua inclusão ou não no Quadro Geral de Credores, inclusive aqueles oriundos das obrigações solidárias.

123. Caso exista algum Credor Sujeito que não tenha sido devidamente habilitado na Relação de Credores apresentada pelas Recuperandas ou pelo Ilmo. Administrador Judicial por algum lapso ou por consolidação do crédito em momento posterior, é responsabilidade deste credor apresentar incidente de habilitação de crédito em conformidade com o disposto no art. 9º e seguintes da LFR, para recebimento de seus créditos, nos termos deste PRJ.

124. Não será cabível em nenhuma hipótese o prosseguimento da execução individual por parte do credor que eventualmente não estiver relacionado na lista, sob pena de violação aos princípios do *par conditio creditorum* e isonomia entre os credores. Caso ainda assim outro juízo diverso à recuperação judicial opte por executar individualmente às Recuperandas, especialmente após o encerramento desta recuperação judicial, o crédito se sujeitará aos efeitos deste PRJ e seu(s) possível(eis) modificativo(s) por força da novação prevista no artigo 59 da LFR.



6.7. CRÉDITOS ILÍQUIDOS

125. Os Créditos Ilíquidos se sujeitam integralmente aos termos e condições deste PRJ, inclusive aqueles decorrentes de obrigações solidárias, independentemente de estar relacionado ou não na lista de credores das Recuperandas. Após sua liquidação perante o juízo competente, com decisão transitada em julgado, e observadas as regras de habilitação de crédito previstas no artigo 9º e seguintes da LFR, os créditos serão pagos na forma prevista nas cláusulas 6.1 a 6.4 acima (a depender da classificação do crédito), observadas as condições estabelecidas na cláusula 6.15.

6.8. CRÉDITOS ORIUNDOS DO RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS POR JUÍZO DIVERSO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM DEMANDAS AJUIZADAS CONTRA O CONSÓRCIO OU CONTRA AS DEMAIS CONSORCIADAS

126. As Recuperandas não reconhecem a solidariedade das obrigações que não foram originadas por seu próprio negócio, especialmente débitos trabalhistas de empresas paralisadas ou que se encontram em recuperação judicial. Todavia, caso se admita a existência de obrigações solidárias por juízo diverso à recuperação judicial tendo em vista as regras dispostas no Contrato de Constituição dos Consórcios Santa Cruz e Internorte, tais créditos deverão ser relacionados pelos respectivos credores na lista das Recuperandas, sujeitando-se as condições de pagamento aqui previstas.

127. Em nenhuma hipótese o credor poderá executar individualmente às Recuperandas, seja porque o crédito não está relacionado na lista de credores, seja porque o reconhecimento da solidariedade da obrigação ocorreu em momento posterior, seja porque esta recuperação judicial se encerrou, ou por qualquer outro motivo. Caso ainda assim outro juízo diverso à recuperação judicial opte por executar individualmente às Recuperandas, especialmente após o encerramento desta recuperação, o crédito se submeterá aos efeitos deste PRJ, nos termos da novação prevista no artigo 59 da LFR, na respectiva classe que se enquadrar, observando-se os princípios do *par conditio creditorum* e da isonomia entre os credores.

128. Caso a obrigação solidária de pagamento seja reconhecida após o encerramento desta recuperação judicial, cujo fato gerador seja anterior à data do pedido, o pagamento será realizado exclusivamente por meio deste PRJ, sendo certo que os prazos para a carência, início dos pagamentos e incidência dos encargos financeiros, na forma prevista acima, serão



contados a partir da inclusão de seu crédito através da ação de retificação do quadro geral de credores, nos termos do artigo 10 §6º da LFR, observados os termos da cláusula 6.6.

6.9. CREDITORES EXTRAJURISDICIONAIS ADERENTES

129. Os Credores Extrajurisdicionais poderão aderir à nova forma de pagamento disposta abaixo, sem que isso configure aceitação, acordo ou reconhecimento, por parte das Recuperandas, e/ou dos Credores Extrajurisdicionais, dos argumentos e teses discutidas em sede de divergência e/ou em impugnação de crédito. A adesão poderá ser realizada a qualquer momento ao longo do processo de recuperação judicial, sendo certo que esta manifestação deverá ser formal, em instrumento particular entre as partes, sendo irrevogável e irrevocabel.

130. Os Credores Extrajurisdicionais Aderentes serão pagos conforme disposto na Cláusula 6.3, e os pagamentos resultarão na quitação plena, irrevogável e irrevocabel de seus créditos.

131. Caso os Credores Extrajurisdicionais Aderentes optem por se tornar Credores Apoiadores, seu pagamento respeitará as condições estabelecidas para esta modalidade de credor.

6.10. CREDITORES APOIADORES

132. A premissa básica para adesão à subclasse de Credores Apoiadores está vinculada à continuidade da parceria comercial da forma mais benéfica e colaborativa possível às Recuperandas. Desta forma, os credores que queiram aderir à esta subclasse deverão manter o fornecimento de produtos, flexibilizar garantias, fornecer linhas de crédito e/ou oferecer condições mais benéficas do que as vigentes às Recuperandas, adotando uma postura colaborativa com a recuperação judicial, podendo formalizar tal apoio por meio de instrumento particular em separado com as Recuperandas.

6.11. CLÁUSULA DE ACELERAÇÃO DE PAGAMENTO

133. Para fins de aceleração de pagamento, os Credores Apoiadores poderão receber seus créditos antecipadamente (“Amortização Antecipada”).

134. Neste caso, para cada crédito concedido às Recuperandas poderá ser amortizado antecipadamente um percentual incidente sobre o valor habilitado na recuperação judicial das Recuperandas, revertendo-se o pagamento para abater as últimas parcelas previstas nas cláusulas 6.3 e 6.4 deste PRJ.

135. A Amortização Antecipada se encerra na medida em que o crédito habilitado na recuperação judicial for integralmente quitado, considerando as condições de pagamento previstas nas cláusulas 6.3 e 6.4 acima.

136. As Recuperandas se reservam no direito de aceitar ou não as condições de valores, prazos e taxas propostas pelos Credores Apoiadores, podendo, para tanto, contratar, na medida de sua recuperação, com quantos Credores Apoiadores entender necessário, em termos e diferentes condições ajustados entre as partes, buscando sempre as melhores condições para viabilizar a recuperação da empresa.

6.12. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO REVERSO

137. Observadas as premissas estabelecidas para o pagamento dos créditos relacionados neste PRJ, objetivando a sua amortização acelerada, e atendidos os aspectos estabelecidos nos meios de recuperação, sobretudo aqueles que visam implementar as melhorias administrativas, comerciais e financeiras, gerando suficiência de caixa, as Recuperandas estarão aptas a propor a antecipação do pagamento dos créditos inscritos na recuperação judicial através da prática do Leilão Reverso.

138. Quando da realização do Leilão Reverso, as Recuperandas promoverão a publicação do competente Edital, a ser publicado no Diário Oficial da União, em que constarão as regras específicas para participação dos credores no Leilão Reverso, tais como prazo, condição de pagamento, deságio mínimo, volume de crédito, dentre outros.

6.13. CRÉDITOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

139. Caso seja reconhecida a existência de créditos em moeda estrangeira, para o fim de determinação da taxa de câmbio aplicável, serão convertidos para a moeda corrente nacional na época da contratação.



6.14. EVENTOS DE LIQUIDEZ

140. Caso seja configurado algum Evento de Liquidez, atendendo as premissas estabelecidas para os pagamentos dos créditos inscritos nesse Plano de Recuperação Judicial, objetivando a amortização acelerada e os aspectos estabelecidos nos meios de recuperação, principalmente aqueles que visam atender as melhorias administrativas, comerciais e financeiras, gerando suficiência e incremento de caixa, a Campo Grande e a Penha Rio poderão, a seu exclusivo critério, instituir a alienação de ativos e Leilão Reverso junto aos Credores, permitindo a amortização antecipada e um incremento de pagamento aos credores que oferecerem o maior deságio percentual em relação ao saldo de seus créditos, até o limite do valor resultante do referido evento.

141. Quando da realização do Leilão Reverso, as Recuperandas promoverão a publicação do competente Edital, a ser publicado no Diário Oficial da União, em que constarão as regras específicas para participação dos credores no Leilão Reverso, tais como prazo, condição de pagamento, deságio mínimo, volume de crédito, dentre outros.

6.15. CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS

142. Para a realização dos pagamentos, os credores deverão informar, aos cuidados do Departamento Financeiro das Recuperandas, por meio de carta com aviso de recebimento ou documento protocolado diretamente na sede operacional da Campo Grande, localizada à Avenida Santa Cruz, nº 7825, Senador Camará, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.833-045, e da Penha Rio, localizada à Avenida Itaoca, 149/187, Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.061-02, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data do pagamento, o seu nome e/ou razão social, CPF e/ou CNPJ, nome da pessoa para contato, telefone e os respectivos dados bancários no Brasil, da seguinte forma: (i) instituição bancária, (ii) número da agência, (iii) número da conta corrente para depósito. No caso de cessionários de créditos, deverão ser apresentados os documentos referentes à cessão, em via original ou cópia autenticada.

143. Os pagamentos que não puderem ser realizados em razão da omissão das informações de pagamento especificados acima não serão considerados como descumprimento deste



Plano. Não serão devidos encargos financeiros caso os pagamentos não sejam realizados nesta hipótese (omissão das informações).

144. Caso o credor se cadastre após o término dos prazos de pagamento previstos nas cláusulas 6.1, 6.3 e 6.4 acima, as Recuperandas estarão autorizadas a realizar o depósito em até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento da carta ou do documento contendo as informações necessárias, salvo se as partes acordarem de maneira diversa, e desde que observadas as regras e prazos para habilitação e impugnação de crédito estabelecidas nas cláusulas 6.1 e 6.5 acima.

145. Caso o credor se cadastre após o início dos pagamentos, porém antes do término dos prazos previstos nas cláusulas 6.1, 6.3 e 6.4 acima, contar-se-ão os prazos de carência, início dos pagamentos e incidência dos encargos financeiros a partir do respectivo recebimento da carta ou do documento pelas Recuperandas contendo as informações necessárias, observando-se as regras previstas na cláusula 6.5.

146. Caso o credor se cadastre antes do início dos pagamentos, deverá observar as premissas contempladas nas cláusulas 6.1, 6.3 e 6.4 acima.

147. Na hipótese de o credor deixar de informar seus dados para credenciamento no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses contados da Homologação do PRJ, será considerado como remissão de dívida, nos termos dos artigos 385 e 386 do Código Civil, extinguindo-se a obrigação, e, por sua vez, desonerando as Recuperandas e seus coobrigados do respectivo pagamento.

148. A conta bancária deverá ser obrigatoriamente de titularidade do credor. Caso o credor deseje que os valores sejam pagos em contas de terceiros, deverá obter autorização do ilmo. Administrador Judicial para tal. Da mesma forma, caso o credor altere as suas informações bancárias no curso da presente Recuperação Judicial, deverá formalizar a alteração perante as Recuperandas, sob pena de validade do pagamento realizado.

149. Caso o vencimento das parcelas ocorra em dia que não seja considerado útil, adiar-se-á o pagamento até o próximo dia útil sem que isso resulte em qualquer tipo de atraso por parte das Recuperandas.



150. As Recuperandas poderão, a seu exclusivo critério, pagar quaisquer Créditos por meio da compensação de qualquer natureza que tenha contra os Credores. Neste caso, a compensação extinguirá ambas as obrigações até o limite dos montantes que se compensarem.

151. Os pagamentos, distribuições e compensações realizadas na forma estabelecida no Plano de Recuperação Judicial acarretarão a Quitação plena, irrevogável e irretratável, de todos os Créditos de qualquer tipo e natureza contra as Recuperandas, seus avalistas e demais codevedores solidários, inclusive o Consórcio e suas Consorciadas, sobre juros, correção monetária, penalidades, multas administrativas e indenizações. Com a ocorrência da Quitação, os Credores serão considerados como tendo quitado, liberado e/ou renunciado todos e quaisquer créditos, e não mais poderão reclamá-los em face das Recuperandas, seus controladores, controladas, subsidiárias, afiliadas, coligadas, Consorciadas e Consórcio, bem como em quaisquer outras sociedades pertencentes ao mesmo grupo societário e econômico ou que possuam obrigações solidárias, seus diretores, conselheiros, acionistas, sócios, agentes, funcionários, representantes, fiadores, avalistas, sucessores e cessionários, liberando todas as obrigações de seus coobrigados solidários por qualquer hipótese e a extinção de todas as garantias prestadas pelas Recuperandas ou por terceiros, reais ou pessoais. O pagamento dos Créditos Trabalhistas nos termos previstos no Plano de Recuperação Judicial também acarretará a quitação de todas as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho e/ou da legislação trabalhista, inclusive as de natureza indenizatória, contra as Recuperandas, seus avalistas, Consorciadas e Consórcio.

6.16. CONVERSÃO DE CRÉDITOS PARA AQUISIÇÃO DA UPI

152. Os Credores Concursais e/ou Extraconcursais Aderentes poderão, caso atendam aos critérios de conveniência e oportunidade das Recuperandas, utilizar o montante de créditos listados e/ou expressamente reconhecidos na presente recuperação judicial, para a composição de preço de aquisição de Unidade Produtiva Isolada, desde que a proporção de crédito utilizado, em seu valor nominal e sem deságio, respeite os limites mínimos de 10% (dez por cento) e máximo de 50% (cinquenta por cento) do respectivo preço de aquisição.

6.17. CONVERSÃO DE CRÉDITOS PARA OPERAÇÃO DE DIP-FINANCE



153. Os Credores Concursais e/ou Extraconcursais Aderentes poderão, caso atendam aos critérios de conveniência e oportunidade das Recuperandas, utilizar o montante de créditos listados e/ou expressamente reconhecidos na presente recuperação judicial, para a composição de valor a ser liberado em operações de *DIP-Finance*, desde que a proporção de crédito utilizado, em seu valor nominal e sem deságio, respeite os limites mínimos de 10% (dez por cento) e máximo de 50% (cinquenta por cento) do respectivo valor a ser liberado na operação.

6.18. VIABILIDADE DA PROPOSTA DE PAGAMENTO

154. As propostas de pagamento contidas no presente Plano de Recuperação Judicial foram elaboradas visando oferecer as condições mais benéficas possíveis aos Credores e alcançar a viabilidade das Recuperandas, em conformidade com o disposto no **Anexo I**.

155. As Recuperandas possuem plena capacidade e viabilidade para reestruturar sua atividade, mesmo considerando a grave crise que afeta todo o setor de transporte público carioca, em razão de seu prévio *know-how* e anos de sucesso empresarial.

7. HIPÓTESE DE FALÊNCIA

156. Diante de todo o exposto no presente Plano de Recuperação Judicial, que demonstra com clareza e consistência seu projeto de recuperação e a real viabilidade de soerguimento da Campo Grande e da Penha Rio e de pagamento aos credores, observa-se que na hipótese de rejeição do Plano de Recuperação Judicial e, conseqüente, decretação de falência revela-se uma péssima alternativa para a coletividade de credores e a sociedade em geral.

157. Vale lembrar que, caso ocorra à decretação da Falência das Recuperandas, conforme estabelecido pela LFR, deverá ser respeitada a seguinte ordem de pagamento dos créditos:

“Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

I - os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho;

II - os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado;

III - os créditos tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos extraconcursais e as multas tributárias;

IV - (revogado);

V - (revogado);

VI - os créditos quirografários, a saber:

a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;

b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; e

c) os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederem o limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;

VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias;

VIII - os créditos subordinados, a saber:

a) os previstos em lei ou em contrato; e

b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutativas e as práticas de mercado;

IX - os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no art. 124 desta Lei. VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias;”

158. Destacando-se ainda que:

“Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos:

I - (revogado);

I-A - às quantias referidas nos arts. 150 e 151 desta Lei;

I-B - ao valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador, em conformidade com o disposto na Seção IV-A do Capítulo III desta Lei;

I-C - aos créditos em dinheiro objeto de restituição, conforme previsto no art. 86 desta Lei;

I-D - às remunerações devidas ao administrador judicial e aos seus auxiliares, aos reembolsos devidos a membros do Comitê de Credores, e aos créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência;

I-E - às obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência;

II - às quantias fornecidas à massa falida pelos credores;

III - às despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custas do processo de falência;

IV - às custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa falida tenha sido vencida;

V - aos tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.”

159. Conforme se observa, a hipótese de falência agravaria a posição de todos os credores, tendo em vista a inclusão do pagamento preferencial de dívidas fiscais, bem como pela geração de um passivo trabalhista. Isso sem falar na paralisação de um serviço público essencial à população (transporte coletivo urbano), com demissões em massa, afetando

aproximadamente 650 (seiscentos e cinquenta) postos de trabalho, e na interrupção dos benefícios econômicos e sociais que as Recuperandas geram para a economia.

8. DA CONTAGEM DOS PRAZOS

160. Em atenção aos princípios da celeridade e do melhor interesse dos Credores, fica estabelecido, em consonância com o disposto no art. 190 do Código de Processo Civil, que o presente Plano de Recuperação Judicial se configura como um negócio jurídico processual entre as Recuperandas e os Credores, sujeitos ou não aos efeitos recuperacionais, com objetivo de ajustar o início da contagem dos prazos previstos no presente documento, na LFR e na legislação processual cível.

161. Neste sentido, considerar-se-á o início da contagem de absolutamente todos os prazos recursais contra a Homologação do PRJ a sua efetiva prolação pelo Juízo Recuperacional, abdicando-se de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

162. As disposições do Plano de Recuperação Judicial vinculam as Recuperandas e os Credores, bem como seus respectivos cessionários e sucessores, a partir da Homologação do PRJ, nos termos do artigo 59 da LFR.

163. Aditamentos, alterações e/ou modificações ao Plano poderão ser propostos a qualquer tempo após a Homologação do PRJ, desde que tais aditamentos, alterações e/ou modificações sejam submetidas à votação em Assembleia Geral de Credores, com posterior homologação judicial, nos termos da LFR. Aditamentos posteriores ao Plano, desde que aprovados nos termos da LFR, obrigam todos os Credores a ele sujeitos, independentemente de expressa concordância.

164. A aprovação do PRJ: (i) obrigará as Recuperandas e seus credores sujeitos à recuperação e aqueles que a ele tiverem aderido, assim como seus respectivos sucessores, a qualquer título; e (ii) implicará na novação da dívida, e, em consequência: (ii.a) ocorrerá a liberação de todas as obrigações de seus coobrigados por qualquer hipótese e a extinção de todas as garantias prestadas pela mesma ou por terceiros, reais ou pessoais, incluindo as

obrigações solidárias assumidas pelo Consórcio e pelas Consorciadas, operando-se a baixa de todas as restrições existentes nos bens objeto das garantias; (ii.b) a extinção de todas as ações e execuções movidas contra as Recuperandas, bem como contra empresas que venham a ser eventualmente reconhecidas como solidárias, incluindo o Consórcio e as Consorciadas, e empresas do mesmo grupo econômico das Recuperandas; (ii.c) liberação de todo saldo oriundo de depósitos/bloqueios judiciais eventualmente efetivados nas referidas ações judiciais, com o respectivo levantamento em favor das Recuperandas; e (ii.d) o levantamento de todos os protestos e apontamentos em órgãos restritivos de crédito.

165. As Recuperandas deverão realizar todos os atos e firmar todos os contratos e outros documentos que, na forma e na substância, sejam necessários ou adequados para cumprir os termos do Plano e seus possíveis modificativos, sendo que na hipótese de conflito entre as disposições do Plano de Recuperação Judicial e as obrigações, sejam pecuniárias ou não, previstas em contratos celebrados, prevalecerá o conteúdo do presente documento.

166. As diversas formas e mecanismos para quitação dos créditos previstos neste Plano de Recuperação Judicial buscam assegurar soluções de mercado e a isonomia entre os credores, que poderão optar, conforme juízo de conveniência e oportunidade que melhor atenda aos seus interesses creditórios, pelas várias hipóteses dispostas no presente documento.

167. A cessão de crédito somente terá eficácia após a notificação das Recuperandas e/ou a apresentação de petição nos autos da Recuperação Judicial, de modo a possibilitar de forma correta o direcionamento dos valores a serem pagos. O cessionário deverá, ainda, informar os dados bancários para pagamento, na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial.

168. As Recuperandas não responderão pelas custas dos processos em que tenha tomado parte no polo passivo, inclusive em incidentes de habilitação/impugnação de crédito, nos termos do artigo 5º, II da LFR, e as partes responderão, cada uma, pelos honorários dos seus respectivos patronos, inclusive honorários de sucumbência.

169. No caso de eventuais aditamentos, alterações ou modificações ao Plano serem propostos pelas Recuperandas após a sentença de encerramento da recuperação judicial, na forma do artigo 61 de LFR, poderá ser convocada Reunião de Credores, na forma abaixo, órgão este que terá a atribuição de deliberar sobre as propostas de aditamentos, alterações ou



modificações ao plano feitos pelas Recuperandas, que contemple condições diferentes das definidas no Plano de Recuperação Judicial já aprovado pelos credores, bem como sobre a alteração de suas condições.

170. A convocação da Reunião de Credores será feita com, no mínimo, 6 (seis) dias de antecedência para a 1ª convocação e 5 (cinco) dias de antecedência para a 2ª convocação. A solicitação de convocação será feita por iniciativa das Recuperandas por meio de jornal de grande circulação, contendo de forma resumida a pauta a ser deliberada.

171. Os credores que desejarem participar da Reunião de Credores deverão manifestar essa intenção por meio de carta registrada às Recuperandas com comprovante de entrega, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data prevista na primeira convocação.

172. A Reunião de Credores será instalada e presidida pelo credor que detiver o maior valor de Crédito na data da realização da Reunião de Credores. O presidente da Reunião de Credores convidará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos.

173. As Reuniões de Credores instalar-se-ão em primeira convocação apenas e tão somente com a presença de credores titulares de mais de 50% (cinquenta por cento) dos créditos habilitados por volume, e, em segunda convocação, com qualquer número.

174. As deliberações serão tomadas pelos credores que representem mais da metade do valor total dos Créditos presentes à Reunião de Credores.

175. Dos trabalhos e deliberações da Reunião de Credores será lavrada ata assinada pelo presidente, secretário e de quantos bastem para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na Reunião de Credores. A ata ficará arquivada na sede da empresa.

176. O Plano de Recuperação Judicial não será considerado descumprido a menos que o Credor tenha notificado por escrito às Recuperandas, especificando o evento de descumprimento previsto e requerendo a purga da mora no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação. Neste caso, o Plano de Recuperação Judicial não será considerado descumprido e a recuperação judicial não será convolada em falência se (i) a mora for purgada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação; ou (ii) houver a convocação de uma Assembleia

de Credores no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação, e uma emenda, alteração ou modificação do Plano que saneie ou supra tal descumprimento seja aprovada pela maioria dos credores presentes, sob o princípio da empresa insculpido no artigo 47 da Lei de Recuperação de Empresas.

177. Na hipótese de descumprimento do Plano, o Credor poderá declarar o saldo total de seu Crédito vencido e exigível antecipadamente e (i) renegociar com as Recuperandas os termos de pagamento do Crédito, desde que tais termos não sejam mais favoráveis do que os previstos no Plano para sua respectiva classe; (ii) usar o Plano como título executivo para cobrar o seu Crédito contra as Recuperandas; ou (iii) informar o Juízo da Recuperação da ocorrência do evento de descumprimento do Plano.

178. O PRJ foi elaborado a partir de premissas validadas pela Diretoria das Recuperandas, valendo ressaltar que no desenvolvimento do projeto não foi assumida pelos consultores jurídicos qualquer responsabilidade de auditoria ou verificação independente das informações fornecidas pelas Recuperandas.

179. Como as projeções contemplam expectativas de longo prazo, alguns elementos podem alterar os resultados esperados para o plano de trabalho tais como: volume de produção, preços de mercado, alteração do ciclo financeiro, condições comerciais e políticas no Brasil, alterações dos custos operacionais por situações alheias ao histórico e às premissas do estudo.

180. A partir da aprovação do Plano, independente da forma, os Credores Concursais e os Extraconcursais Aderentes isentarão integral e definitivamente as Recuperandas, seus respectivos sócios e/ou administradores e/ou garantidores, a qualquer título: (i) de todas as demandas, ações e/ou pretensões que possam ter; e (ii) de todas as dívidas, responsabilidades e obrigações, de qualquer natureza.

181. Todas as ações e execuções judiciais em curso contra as Recuperandas, seus codevedores solidários, avalistas, incluindo as obrigações solidárias direcionadas ao Consórcio e as Consorciadas, relativas a créditos submetidos à presente Recuperação Judicial deverão ser extintas em razão da novação disposta no artigo 59 da LFR e artigos 487, 924, III, do CPC, mediante simples petição ao juízo competente, não devendo, em qualquer caso, haver

condenação em honorários advocatícios em desfavor das Recuperandas, codevedores solidários, avalistas, Consorciadas ou Consórcio de que façam parte.

182. Concedida a Recuperação Judicial, e tendo em vista a regra do art. 59, § 1º, LFR, o Juízo Recuperacional determinará todas as providências necessárias à implementação dos meios previstos, viabilizando o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, em especial, autorizando o Administrador Judicial a proceder com todas as diligências necessárias, bem como restarão ratificados todos os atos praticados durante o processo de recuperação judicial, recursos e quaisquer feitos correlatos que envolvam os Créditos, inclusive de ordem patrimonial e econômico-financeira.

183. Caso algum credor não apresente Habilitação ou Impugnação de Crédito em até 12 (doze) meses após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial, a dívida, mesmo as solidárias, ou a diferença entre o pleiteado e o inscrito no Quadro Geral de Credores será considerada remida em atenção à necessária segurança jurídica do modelo de pagamento de credores sujeitos aos efeitos recuperacionais.

184. Todas as notificações, requerimentos, pedidos e outras comunicações às Recuperandas, requeridas ou permitidas pelo Plano de Recuperação Judicial, para serem eficazes, devem ser feitas por escrito e serão consideradas realizadas quando (i) enviadas por correspondência registrada, com aviso de recebimento, ou por courier, e efetivamente entregues ou (ii) enviadas por fac-símile, e-mail ou outros meios, quando efetivamente entregues e confirmadas por telefone.

185. Todas as comunicações devem ser endereçadas da seguinte forma (ou de outra forma indicada previamente ao Administrador Judicial e/ou aos Credores):

TRANSPORTES CAMPO GRANDE LTDA., sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.646.969/0001-93, com sede na Avenida Santa Cruz, nº 7825, Senador Camará, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.833-045; e,

VIAÇÃO PENHA RIO LTDA., sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.592.047/0001-17, com sede na Avenida Itaoca, 149/187, Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.061-021

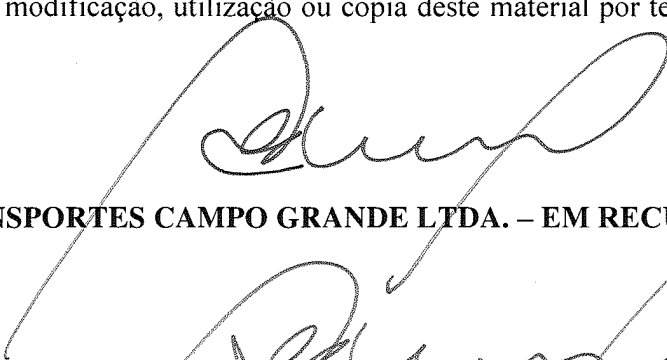
186. Os direitos, deveres e obrigações decorrentes deste Plano de Recuperação Judicial deverão ser regidos, interpretados e executados de acordo com as leis vigentes na República Federativa do Brasil.

187. Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou estiverem relacionadas a este Plano, sua aprovação, alteração e o cumprimento, inclusive em relação à tutela de bens e ativos essenciais para sua implementação, serão resolvidas pelo Juízo Recuperacional e, após o esaurimento de sua jurisdição, no Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

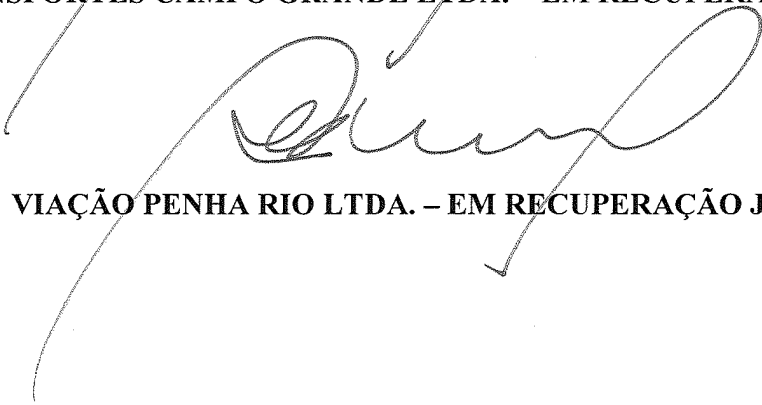
188. Todos os bens móveis e imóveis que eventualmente vierem a ser alienados pelas Recuperandas poderão ser requisitados pelo i. Juízo da Recuperação, que deverá determinar o levantamento de quaisquer constrições que sobre eles possam recair, inclusive judiciais.

189. O Glossário de Termos Utilizados apresentado na parte final do presente documento é parte integrante do Plano de Recuperação Judicial. Os termos e expressões utilizados em letra maiúscula, sempre que mencionados neste Plano, possuem o significado que lhes são atribuídos no Glossário, sendo que os termos e expressões, que não tenham atribuição específica, deverão ser lidos e interpretados conforme o uso comum, quando aplicável. Os termos e expressões serão utilizados na sua forma singular ou no plural, no gênero masculino ou feminino, sem que, com isso, percam o significado que lhes são atribuídos.

190. O presente Plano é firmado pelos representantes legais das Recuperandas e é acompanhado de todos os anexos listados, dentre eles laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos das devedoras, subscritos por empresas especializadas, sendo vedada a modificação, utilização ou cópia deste material por terceiros, de forma integral ou parcial.



TRANSPORTES CAMPO GRANDE LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL



VIAÇÃO PENHA RIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

10. GLOSSÁRIO, INTERPRETAÇÕES E DEFINIÇÕES

Será acrescido ao Glossário de Termos Utilizados no Plano de Recuperação Judicial as expressões a seguir relacionadas, devendo ser compreendidos no contexto deste PRJ.

Administrador Judicial: administrador judicial nomeado pelo Juízo Recuperacional, nos termos do Capítulo II, Seção III, da Lei nº 11.101/05, Escritório de Advocacia Zveiter, na pessoa de Dr. Carlos Alberto Sussekind Rocha, com escritório na Av. Presidente Antônio Carlos nº 51, 19º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20020-010.

Amortização Antecipada: Cláusula de aceleração de pagamento facultada aos Credores Apoiadores, que votarem favoravelmente ao Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas, e optarem pelo fornecimento continuado de matéria-prima, bens e serviços em condições competitivas ou qualquer outro tipo de concessão ou transação que venha a ajudar na superação da crise, em condições de valores, prazos e taxa que as Recuperandas, a seu exclusivo critério, entendam ser uma vantagem econômica, ou seja, credores que adotem uma postura colaborativa com as Recuperandas, poderão receber seus créditos antecipadamente.

Aprovação do Plano: Aprovação do Plano na Assembleia de Credores. Para os efeitos do Plano, considera-se que a Aprovação do Plano ocorre na data da Assembleia de Credores que votar no Plano, ainda que o Plano não seja aprovado por todas as classes de Credores. Na hipótese de ausência ou desistência de objeções, ou no caso do Plano não ser aprovado por todas as classes de credores, nos termos do artigo 45 da Lei de Falências, a data da Aprovação do Plano coincidirá com a decisão que homologar judicialmente o plano nos termos do artigo 58, *caput* e §1º, da Lei de Falências, respectivamente.

Assembleia Geral de Credores (AGC): Assembleia a ser instalada nos termos e para as finalidades especificadas nos termos do Capítulo II, Seção IV, da Lei nº 11.101/05.

Bilhete Único Carioca (BUC): tem o significado atribuído na Cláusula 2.



Classe I (Credores ou Créditos Trabalhistas): Todos os créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho, nos termos do art. 41, I, da Lei nº 11.101/2005.

Classe II (Credores ou Créditos com Garantia Real): Todos os créditos com garantia real, nos termos do art. 41, II, da Lei nº 11.101/2005.

Classe III (Credores ou Créditos Quirografários): Todos os créditos quirografários, nos termos do art. 41, III, da Lei nº 11.101/2005.

Classe IV (Credores ou Créditos ME/EPP): Todos os créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 41, IV, da Lei nº 11.101/2005.

Concessão da Recuperação Judicial: Data do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial, e que será considerada para efeitos de vigência das obrigações contempladas no presente Plano de Recuperação Judicial.

Consorticiadas: São empresas que constituem o Consórcio Santa Cruz de Transportes: Auto Viação Jabour Ltda., Auto Viação Palmares Ltda., BRT Rio S/A, Expresso Pégaso Ltda., Expresso Recreio Transportes de Passageiros Ltda., Transportes Barra Ltda. e Transportes Campo Grande Ltda.; o Consórcio Internorte de Transportes: Auto Viação Bangu Ltda., Auto Viação Três Amigos S/A, Caprichosa Auto Ônibus Ltda., City Rio Rotas Turísticas Ltda., Empresa Viação Ideal S/A, Gire Transportes Ltda., Rodoviária A. Matias Ltda., TEL-Transportes Estrela S/A, Transporte Estrela Azul S/A, Transportes America Ltda., Transportes Paranaquian S/A, Viação Acari S/A, Viação Madureira Candelária Ltda., Viação Nossa Senhora de Lourdes S/A, Viação Novacap S/A, Viação Pavunense S/A, Viação Penha Rio Ltda., Viação Rubanil Ltda., Viação Verdun S/A, Viação Vila Real S/A.; o Consórcio Transcarioca de Transportes: Auto Viação Tijuca S.A., Auto Viação Três Amigos S.A., Caprichosa Auto Ônibus Ltda., Premium Auto Ônibus Ltda., Real Auto Ônibus Ltda., Transportes Futuro Ltda., Transportes Barra Ltda., Transurb S.A., Viação Normandy do Triângulo Ltda., Viação Novacap S.A. e Viação Redentor Ltda.; e Consórcio Intersul de Transportes: Auto Viação Alpha S.A., Auto Viação Tijuca S.A., Empresa de Transportes Braso Lisboa Ltda., Gire Transportes Ltda., Real Auto Ônibus Ltda., Transporte Vila Isabel S.A., Transurb S.A. e Viação Saens Pena S.A.

Consórcios: São os Consórcios Santa Cruz Transportes, Internorte de Transportes, Transcarioca de Transportes e Intersul de Transportes.

Contrato de Concessão: Contrato firmado entre o Município do Rio de Janeiro e as empresas vencedoras do processo de licitação do serviço público de transporte de passageiros do ano de 2010.

CPC: Lei nº 13.105/2015 – Código de Processo Civil.

Crédito(s): São todos os valores devidos pela Campo Grande e pela Penha Rio a um determinado credor.

Crédito Concursal: É o crédito cujo fato gerador foi constituído em data anterior ao pedido de Recuperação Judicial das Recuperandas.

Créditos Não Sujeitos ao Plano: Créditos detidos pelos Credores Não Sujeitos ao Plano.

Créditos Sujeitos ao Plano: Créditos detidos pelos Credores Sujeitos ao Plano.

Credores: Consideram-se Credores todos aqueles que possuem algum crédito em face das Recuperandas, sejam eles Credores Concurtais ou Credores Extraconcurtais.

Credores Apoiadores: tem o significado atribuído na Cláusula 5.3, tratando-se de credor ou grupo de credores, inclusive fornecedores, instituições financeiras e *factorings*, que tenham créditos habilitados pelas Recuperandas na presente recuperação judicial, mesmo que sua classificação definitiva – inclusive como eventual credor extraconcurtal e/ou extraconcurtal aderente – ainda dependa de verificação e confirmação pelo Administrador Judicial ou pelo i. Juízo competente, que opte por assumir posição de contribuição às Recuperandas através da concessão de novas linhas de créditos, adiantamento e liberação de novos recursos, viabilização da renovação da frota de ônibus, liberação total ou parcial de garantias – desde que com o consentimento das Recuperandas, fornecimento continuado de matéria-prima, bens e serviços em condições competitivas ou qualquer outro tipo de concessão ou transação que venha a ajudar na superação da crise, os quais terão o tratamento previsto nos artigos 67,

parágrafo único, 84 e 149 da Lei de Falências e demais disposições legais aplicáveis, com objetivo de equalizar a estrutura de capital das Recuperandas, permitindo que a Campo Grande e Penha Rio captem taxas, prazos e recursos mais favoráveis.

Credores Concursais (Credores Sujeitos à Recuperação Judicial): Detentores de Créditos Concursais, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05, ou seja, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excluídos os que definidos como extraconcursais, nos termos da Lei 11.101/05, desde que assim reconhecidos judicialmente, observando-se o disposto na relação de credores vigente, seja a do artigo 52, §1º, II ou a referente ao artigo 7º, §2º com as alterações decorrentes do trânsito em julgado de Habilitações e Impugnações de Crédito ou o QGC homologado judicialmente.

Credores Extraconcursais: Credores que, nos termos da Lei nº 11.101/2005, não estão sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, observando-se o disposto na relação de credores vigente, seja a do artigo 52, §1º, II ou a referente ao artigo 7º, §2º com as alterações decorrentes do trânsito em julgado de Habilitações e Impugnações de Crédito ou o QGC homologado judicialmente.

Credores Extraconcursais Aderentes: Credores detentores de créditos extraconcursais que aderirem ao presente Plano de Recuperação Judicial, passando a submeter-se aos efeitos da Recuperação Judicial.

CTN: Lei nº 5.172/1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional - Código Tributário Nacional.

Data do Pedido de Recuperação: A data em que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado, 23 de julho de 2021.

Deferimento do Processamento: Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, por meio do qual foi deferido o processamento a presente recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/05.

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (D.O.): Publicação veiculada pela imprensa oficial do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.



Editais de Alienação da UPI: É o edital que deverá ser publicado nos autos da recuperação judicial, em atendimento à LFR, que ofertará publicamente a alienação da UPI. Neste edital, deverá contemplar o procedimento de alienação da referida UPI, bem como todo o procedimento para a apresentação das propostas para posterior arrematação da UPI.

Evento de Liquidez: tem o significado atribuído na Cláusula 6.14.

Habilitação ou Habilitações de Crédito: Mecanismo judicial de que trata o artigo 9º da LFR.

Homologação Judicial do PRJ: É a data da prolação da decisão judicial pelo MM Juízo Recuperacional que homologar o Plano de Recuperação Judicial e conceder a Recuperação Judicial da Campo Grande e da Penha Rio, nos termos do *caput* do artigo 58 e/ou do artigo 58, 1º da LFR, independentemente da publicação no Diário Oficial da União, contando-se o início dos prazos recursais a partir da sua efetiva prolação pelo Juízo Recuperacional, abdicando-se de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.

Impugnação ou Impugnações de Crédito: Mecanismo judicial de que trata o artigo 13 da LFR.

Juízo Recuperacional: É o MM. Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Laudo de Viabilidade: é o documento listado no Anexo I.

Leilão Reverso: Antecipação do pagamento dos créditos inscritos na recuperação judicial através da prática do Leilão Reverso, conforme previsto na Cláusula 6.12.

LFR: Lei nº 11.101/2005, que regulamenta os procedimentos de Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial e Falência.

Mediação: Atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções

consensuais para a controvérsia, sob adoção de um processo voluntário e protegido pela política de sigilo e confidencialidade.

Meios de Recuperação Judicial: Quaisquer meios lícitos capazes de viabilizar o soerguimento econômico-financeiro da Campo Grande e da Penha Rio, inclusive os exemplificados no artigo 50 da LFR.

Novação: Mecanismo Judicial constante no artigo 59 da LFR.

Campo Grande e Penha Rio ou Recuperandas: É o tratamento conferido às empresas em Recuperação Judicial.

Pandemia ou Pandemia do Covid-19: Disseminação mundial do vírus SARS-CoV-2.

Plano de Recuperação Judicial, Plano ou PRJ: Plano de Recuperação Judicial apresentado na forma e nos termos do artigo 53 da LFR, no qual são expostos os meios de recuperação a serem adotados e as condições de pagamento dos credores.

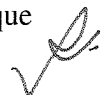
Poder Concedente: Trata-se, para os efeitos deste Plano de Recuperação Judicial, do Poder Executivo Municipal das Cidades do Rio de Janeiro, que celebrou os Contratos de Concessão junto à Campo Grande e à Penha Rio.

Pré-Pandemia: Período anterior à Pandemia do Covid-19, isto é, anterior ao mês de março de 2019.

Premissas Fundamentais: São todas as disposições constantes na Cláusula 4 deste PRJ.

Quadro Geral de Credores (QGC): Relação de credores homologada judicialmente, nos termos do artigo 18 da LFR.

Quitação: Mediante a implementação das alternativas de pagamento, conforme previsto neste Plano, os Credores outorgarão automática e independentemente de qualquer formalidade adicional à mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação dos Créditos em favor das Recuperandas, seus controladores, controladas, garantidores, bem como empresas que



venham a ser eventualmente reconhecidas como solidárias, incluindo o Consórcio e as Consorciadas, de qualquer natureza, incluindo juros, correção monetária, penalidades, despesas, multas e indenizações, de quaisquer naturezas, para mais nada pretender ou reclamar em juízo ou fora dele, inclusive arbitral, a qualquer tempo e sob qualquer título.

Receita Operacional: Todas as receitas da Campo Grande e da Penha Rio, incluindo aqui as oriundas de bilhetagem eletrônica.

Recuperandas: Empresas autoras da ação de recuperação judicial nº 0140355-23.2021.8.19.0001 e que apresentam o presente Plano de Recuperação.

Reunião de Credores (RC): Trata-se da Reunião de Credores que será instalada no caso de eventuais aditamentos, alterações ou modificações ao plano serem propostos após a sentença de encerramento da recuperação judicial, na forma do artigo 61 de LFR.

RJ: Recuperação Judicial.

Unidade Produtiva Isolada ou UPI: Parcela do patrimônio da Campo Grande e da Penha Rio composta por bens corpóreos e incorpóreos, direitos e obrigações, que poderá ser destacada para alienação nos termos do art. 60 da Lei nº 11.101/05.

A utilização da palavra “incluindo” ou “inclusive” no presente plano seguida de qualquer declaração, termo ou matéria genérica não poderá ser interpretada de forma a limitar tal declaração, termo ou matéria aos itens ou matérias específicos inseridos imediatamente após tal palavra, bem como a itens e matérias similares, devendo, ao contrário, ser considerada como referência a todos os outros itens ou matérias que poderiam ser razoavelmente inseridos no escopo mais amplo possível de tal declaração, termo ou matéria.



11. RELAÇÃO DE ANEXOS

Anexo I – Laudo de Viabilidade Econômico-Financeira das Recuperandas, subscrito por profissional legalmente habilitado;

Anexo II – Laudo de Avaliação dos bens e ativos das Recuperandas, subscrito por profissional legalmente habilitado.

